

(별 첨)

관계 법규

공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위 의 금지에 관한 법률

제4조 (금융거래제한대상자 지정과 금융거래의 제한 등) ① 금융위원회는 다음 각 호의 어느 하나에 해당한다고 인정되는 경우로서 개인·법인 또는 단체가 공중협박자금조달과 관련되어 있는 것으로 판단되는 때에는 그 개인·법인 또는 단체를 금융거래제한대상자로 지정하여 고시할 수 있다.

1. 우리나라가 체결한 조약 및 일반적으로 승인된 국제법규를 성실히 준수하기 위하여 공중협박자금조달의 규제가 필요한 경우
2. 국제평화와 안전유지를 위한 국제적 노력에 특히 기여하기 위하여 공중협박자금조달의 규제가 필요한 경우

② 금융위원회는 제1항에 따라 금융거래제한대상자를 지정하여 고시하려는 경우에는 다음 각 호의 자와 미리 협의하여야 한다.

1. 법무부장관
2. 외교통상부장관

③ 금융위원회는 제1항에 따라 금융거래제한대상자로 지정되어 고시된 자가 금융기관등(「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제1호의 금융기관등을 말한다. 이하 같다)과 금융거래 및 그에 따른 지급·영수(영수)를 하고자 할 경우에는 대통령령으로 정하는 바에 따라 허가를 받도록 할 수 있다. 이 경우 금융위원회의 허가권한은 한국은행총재에게 위탁할 수 있다.

④ 금융위원회는 제1항에 따라 금융거래제한대상자로 지정되어 고시된 자가 공중협박자금조달과의 관련성이 없어지게 된 때에는 금융거래제한대상자의 지정을 취소하고 이를 고시하여야 한다. 이 경우 제2항은 금융거래제한대상자 지정의 취소에 관하여

준용한다.

⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 처분에 관하여 이의가 있는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 이의신청을 할 수 있다.

1. 제1항에 따른 금융거래제한대상자의 지정
2. 제3항에 따른 허가의 거부

공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률 시행령
--

제2조(금융거래등의 허가) ① 「공중 등 협박목적을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제4조제3항 전단에 따라 금융거래제한대상자로 지정되어 고시된 자가 금융기관등(「특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률」 제2조제1호의 금융기관등을 말한다)과 금융거래 및 그에 따른 지급·영수(영수)(이하 "금융거래등"이라 한다)를 하기 위하여 금융위원회의 허가를 받으려는 경우 금융위원회가 정하여 고시하는 허가신청서류를 금융위원회에 제출하여야 한다.

② 금융위원회는 제1항에 따라 금융거래등의 허가신청을 받으면 다음 각 호의 사항을 신청서 접수일부터 30일 이내에 심사하여 허가 여부를 결정하고 이를 신청인에게 지체 없이 문서로 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정해진 기간 이내에 결정할 수 없을 때에는 그 기간의 마지막 날 다음 날부터 계산하여 30일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유와 연장 기간 등을 구체적으로 적어 신청인에게 알려야 한다.

1. 해당 금융거래등이 허가 대상인지 여부
 2. 해당 금융거래등의 사유와 금액
 3. 해당 금융거래등의 원인이 되는 거래 내용 또는 행위의 내용
- ③ 금융위원회는 금융거래제한대상자로 지정되어 고시된 자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 금융거래등을 할

수 있도록 허가할 수 있다.

1. 의식주 등 기본적인 생활 유지에 필요한 최소한의 생계비, 의료비, 그 밖에 인도주의에 비추어 지출을 허용할 필요가 있는 경우
 2. 공중 등 협박목적을 위한 자금(이하 "공중협박자금"이라 한다)의 조달행위와 관련이 없는 제3자에 대한 채무이행을 위하여 지출을 허용할 필요가 있는 경우
 3. 그 밖에 공중협박자금조달과 관련이 없는 경우로서 해당 금융거래등을 허용할 필요가 있는 경우
- ④ 금융위원회는 제2항 및 제3항에 따른 허가를 할 때 금융거래등의 종류 및 범위를 정하여 허가할 수 있다.
- ⑤ 금융위원회는 제1항에 따라 제출받은 신청서에 오류나 누락이 있는 경우에는 해당 신청서의 보완을 요청할 수 있다. 이 경우 신청서를 보완하는 데 걸리는 기간은 제2항에 따른 기간에 산입하지 아니한다.

제3조(금융거래제한대상자 지정 처분 등의 이의신청) ① 법 제4조 제1항에 따른 금융거래제한대상자의 지정 처분에 관하여 이의가 있는 자는 그 처분이 있음을 안 날부터 30일 이내에, 법 제4조제3항에 따른 금융거래등의 허가거부 처분에 관하여 이의가 있는 자는 그 처분이 있는 날부터 30일 이내에 각각 금융위원회에 이의신청을 할 수 있다.

② 제1항에 따라 이의신청을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 서면을 금융위원회에 제출하여야 한다.

1. 이의신청인의 이름·주민등록번호 및 주소(법인 또는 단체는 그 명칭, 사무소 또는 사업소의 소재지, 대표자의 이름)와 연락처
2. 이의신청 대상이 되는 금융거래제한대상자의 지정 내용 또는 금융거래등의 허가거부 내용

3. 이의신청의 취지 및 이유

4. 금융거래제한대상자의 지정이 있는 날 또는 금융거래등의 허가거부가 있는 날

③ 금융위원회는 이의신청을 받은 날부터 7일 이내에 그 이의신청에 대하여 결정을 하고 그 결과를 신청인에게 지체 없이 문서로 알려야 한다. 다만, 부득이한 사유로 정해진 기간 이내에 결정할 수 없을 때에는 그 기간의 마지막 날 다음 날부터 계산하여 7일 이내의 범위에서 연장할 수 있으며, 연장 사유와 연장 기간 등을 구체적으로 적어 신청인에게 알려야 한다.

④ 금융위원회는 이의신청을 인용(인용)하는 결정을 하였을 때에는 금융거래제한대상자 지정 처분 또는 금융거래등의 허가거부 처분을 즉시 시정하여야 하고, 지체 없이 그 사실을 신청인에게 알려야 한다.

⑤ 금융위원회는 이의신청을 각하하거나 기각하는 결정을 하였을 때에는 결정 이유와 불복의 방법 및 절차를 구체적으로 밝혀야 하고, 신청인에게 행정심판 또는 행정소송을 제기할 수 있다는 취지를 제3항에 따른 결과통지와 함께 알려야 한다.

⑥ 금융위원회는 이의신청에 대한 처리상황을 이의신청처리대장에 기록·유지하여야 한다.